Uvod u GDPR 2024/2025

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

Projektni rad:

Istraživanje tržišta za novi ukus sladoleda

Nemanja Žarković
2024/3031

Istraživanje tržišta za novi ukus sladoleda: anketiranje potrošača.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

U ovom projektnom radu biće analizirana situacija obrade podataka o ličnosti u kojoj srpska firma Frostella, proizvođač sladoleda, angažuje marketinšku agenciju Prizma Research radi prikupljanja podataka od potrošača uoči lansiranja novog ukusa.

Analizom će biti obuhvaćeni osnovni elementi obrade podataka prema odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL).

Mapiranje poslovnih procesa i tokova podataka

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

- *U **regrutacioni upitnik** (elektronska forma) ispitanici sami unose podatke (ime, prezime, kontakt, pol, starost) ili zajedno sa "tragačem" (osoba zadužena za pronalazak potencijalnih ispitanika u prodavnicama i na sličnim mestima).*

- *Tokom degustacije putem **elektronskog upitnika** na tabletu (navike, preferencije, ocene proizvoda, komentari).*

- *Opcionalno – skeniranjem QR koda odlaze na e**lektronsku formu gde daju saglasnost za buduća istraživanja** (pri čemu ostavljaju kontakt podatke za bazu agencije).*

- ***Saglasnost za alergije** – potpisuje se u papirnoj formi pre degustacije.*

Obrada podataka

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

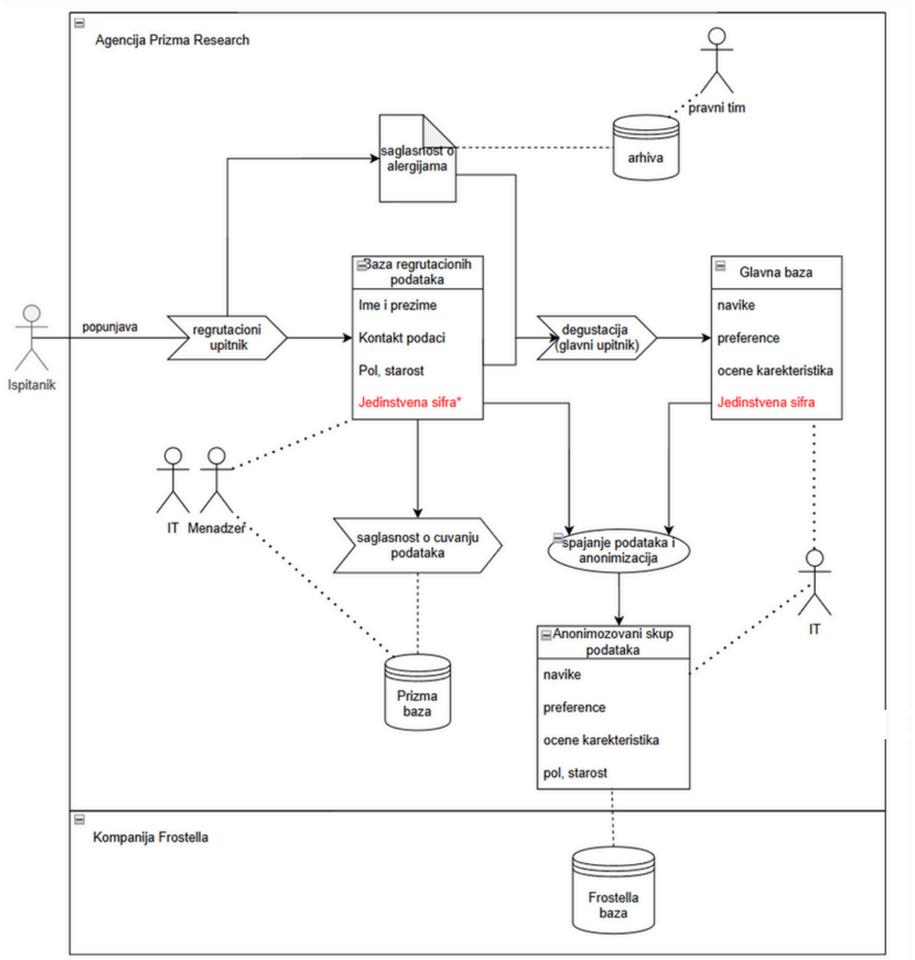
- *Obrada se vrši uz učešće eksternog obrađivača (Prizma Research) u ime rukovaoca (Frostella).*

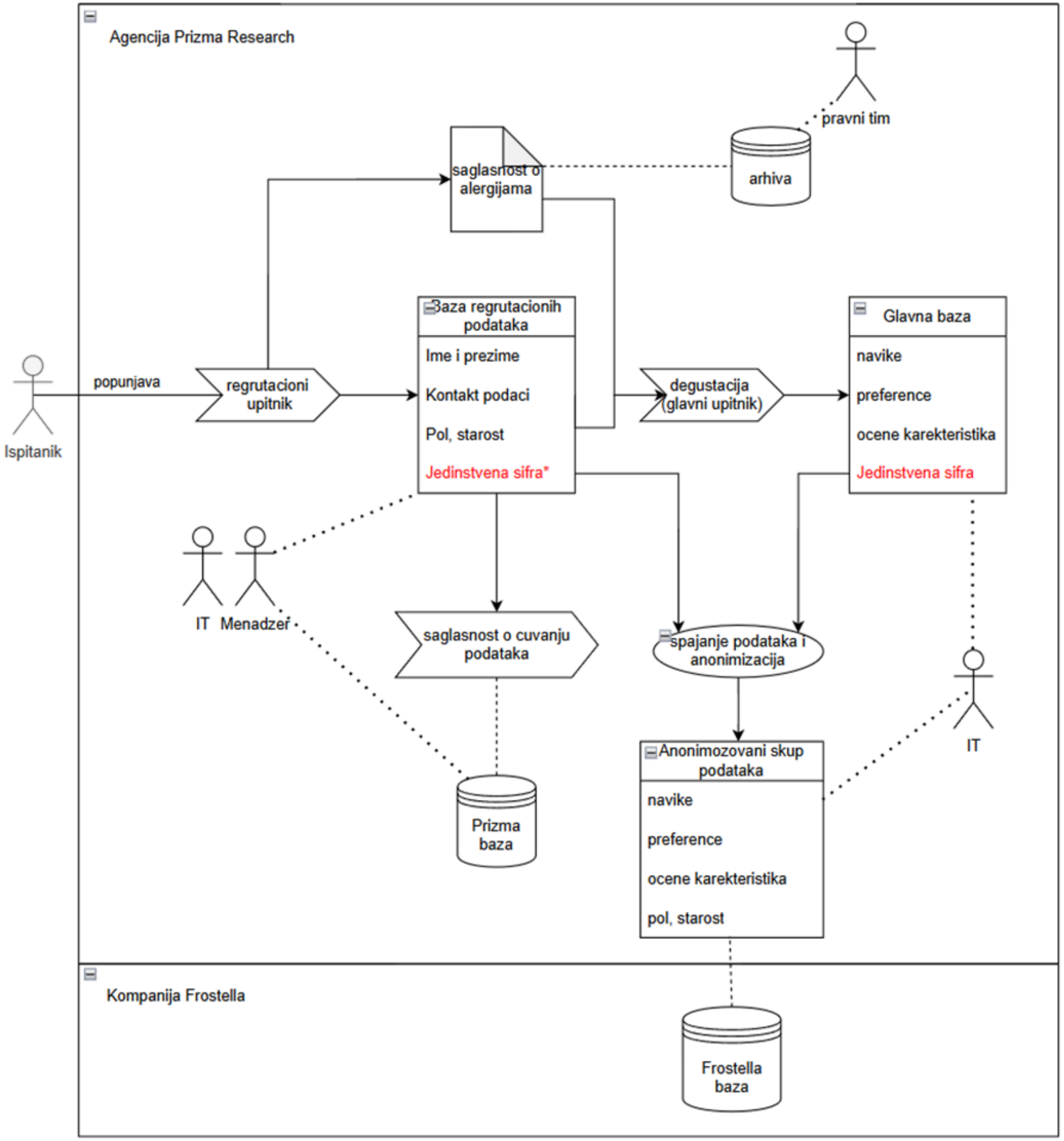
- *Svi podaci se prikupljaju, čuvaju i skladište putem sistema i na serverima agencije, bez uključivanja dodatnih obradjivača.*

Upravljanje obradom i pristup podacima

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

- menadžer projekta
- IT sektor
- pravni tim
- tragači
- hostesa




Agencija Prizma Research
pravni tim
saglasnost o alergijama
arhiva
Baza regrutacionih podataka
Ime i prezime
Kontakt podaci
Pol, starost
Jedinstvena sifra*
Glavna baza
navike
preference
ocene karekteristika
Jedinstvena sifra
Ispitanik
popunjava
regrutacioni upitnik
degustacija (glavni upitnik)
IT
Menadzer
saglasnost o cuvanju podataka
spajanje podataka i anonimizacija
IT
Prizma baza
Anonimozovani skup podataka
navike
preference
ocene karekteristika
pol, starost
Kompanija Frostella
Frostella baza

Raspodela uloga po ZZPL-u

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

1. **Rukovalac:** Frostella (određuje svrhu i način obrade)

2. **Obrađivač**: Prizma Research (sprovodi anketiranje, vodi regrutaciju, čuva podatke privremeno, priprema anonimizovan skup).

3. **Ko-rukovaoci**: Nema ih u ovom scenariju, jer agencija prikuplja podatke po nalogu kompanije na tačno definisan način sa tačno definisanom svrhom (osim opcione baze za buduća istraživanja, ali tada postaje zaseban rukovalac za novu svrhu – informisanje o istraživanjima).

4. **Treća lica** (primaoci podataka): Ovde bi to potencijalno bio IT provajder, ali u datom slučaju ih nema.

Obrada podataka

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

Svrha obrade

- Svrha obrade koju definiše kompanija: Analiza tržišta i preferencija potrošača radi lansiranja novog proizvoda.
- Svrha obrade koju definiše agencija: baza kontakata za buduća istraživanja.
- Posebna svrha obrade: bezbednost degustacije (podatak o alergijama)

Kategorije lica: Punoletni potrošači (različite starosne i polne kategorije).

Vrste podataka: Osnovni identifikacioni podaci (ime, prezime, kontakt), Demografski podaci (pol, starost, grad), Potrošačke navike i preferencije (navike u ishrani, izbor ukusa, utisci o proizvodima), Osetljivi podaci: podatak o alergiji (potvrda da ispitanik nije alergičan na mlečne proizvode).

Obrada podataka

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

Vrsta radnje obrade: Prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, povezivanje, anonimizacija, brisanje.

Period zadržavanja:

- *Regrutacioni upitnik* – do završetka terenskog rada + 30 dana radi kontrole
- *Glavni upitnik* (pseudomizovan) – čuva se dok se ne izradi statistički izveštaj koji se dostavlja klijentu + 30 dana od dostavljanja (u slučaju revizije).
- **Anonimizovani podaci* – dostavljaju se Frostelli i čuvaju prema njihovim internim politikama.
- *Kontakti za buduća istraživanja* – čuvaju se trajno dok ispitanik ne povuče saglasnost.
- **Saglasnosti o alergijama* se čuvaju tokom trajanja istraživanja i još 6 meseci nakon završetka projekta, što je procenjeni period u kojem bi mogao da nastane zahtev za naknadu štete ili druga pravna posledica.

Princip minimizacije

Obrada podataka

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

Tehničke i organizacione mere:

Šifrovana komunikacija, zaštita podataka u elektronskim formama, pseudonimizacija, Enkripcija baze podataka, ograničen pristup bazi, lozinke i različite uloge u sistemu, Obuka zaposlenih u agenciji, interni pravilnici o zaštiti podataka, ugovor o poverljivosti zaključen sa zaposlenima...

Pravni osnov

- **Član 12 ZZPL** – **saglasnosti** ispitanika za učešće u istraživanju i obradu ličnih podataka.
- **Član 17 ZZPL** – posebne kategorije podataka (alergije) – obrada se zasniva na **izričitoj saglasnosti** (svrha je bezbednost degustacije), ali je njeno čuvanje opravdano pravnim interesom agencije da dokaže da je preduzela sve mere zaštite. Čuvanje potpisanih saglasnosti zasniva se na **legitimnom interesu** agencije da dokaže ispunjenje obaveza i zaštite učesnika u slučaju spora (uz striktno ograničen rok i odvojenu arhivu).

Prava građana

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

• **Pravo na informisanost** – Iako tokom degustacije ne znaju tačan brend proizvoda koji probaju (zbog potrebe za objektivnim ocenjivanjem), u okviru obaveštenja o obradi podataka jasno im se navodi koja kompanija (Frostella) je rukovalac obrade i u čiju korist se istraživanje sprovodi.

****Pravo na ispravku**

****Pravo na brisanje („pravo na zaborav")** – ispitanici mogu zahtevati brisanje svojih podataka, što je posebno primenjivo za podatke ostavljene u svrhu budućih istraživanja.

• ****Pravo na opoziv pristanka** – budući da je osnov obrade u ovom istraživanju saglasnost ispitanika, oni imaju pravo da u svakom trenutku povuku svoj pristanak. Ovo pravo se posebno odnosi na podatke koji se čuvaju u bazi potencijalnih ispitanika za buduća istraživanja i regrutacionoj bazi.

• **Pravo na ograničenje obrade**

• **Pravo na pristup i kopiju podataka**. **Pravo na prenosivost podataka** – ispitanici imaju pravo da zahtevaju svoje podatke u strukturiranom elektronskom formatu. Ovo pravo se primenjuje samo na podatke koje je ispitanik sam dao (npr. starost, pol, odgovori u upitniku – ali ne nužno i pitanja upitnika), i dok god podaci nisu anonimizovani. *//poslovna tajna*

• **Pravo na prigovor** – primenjuje se kada se podaci obrađuju na osnovu legitimnog interesa. U ovom konkretnom istraživanju pravni osnov je saglasnost, pa je ovo pravo od manjeg značaja.

Obaveze

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

• **Procena uticaja**: može biti potrebna jer se u okviru obrade obrađuju posebne kategorije podataka – podatak o alergijama. Iako se radi o ograničenoj obradi (samo potvrda da ispitanik nije alergičan), rukovalac bi trebalo da izvrši analizu rizika. Prema proceni, rizik je nizak jer se podaci čuvaju kratko, u papirnoj formi, odvojeno od drugih baza i dostupni su samo pravnom timu u slučaju spora. To znači da nije potrebna puna procena uticaja, ali potrebno je voditi zapisnik o proceni rizika.

• **Ugrađena privatnost:** pseudonimizacija podataka (dodela šifre ispitaniku), ograničen pristup (različite uloge imaju ograničena prava), brisanje nepotrebnih podataka (regrutaciona baza i šifre brišu se po završetku istraživanja, saglasnosti o alergijama nakon isteka roka od 6 meseci).

• **Dokumentacija** • Evidencija aktivnosti obrade • Ugovor o obradi podataka izmedju kompanije i agencije • Politika brisanja podataka • Kopija obaveštenja ispitanicima • Saglasnosti za buduća istraživanja • Pravilnik koji definiše uloge i način pristupa podacima • Evidencija o incidentima i povredama podataka • Politika čuvanja saglasnosti o alergijama • Procena uticaja na zaštitu podataka • Politika o merama zaštite

Uvod u GDPR 2024/2025

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

Projektni rad:

Istraživanje tržišta za novi ukus sladoleda

Nemanja Žarković
2024/3031